

ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲು ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 1006/2011

ಕೆ.ಎಚ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಪೀಲುದಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರತಿವಾದಿ

ತೀರ್ಪು

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಂಕಜ್ ಮಿತ್ತಲ್.

1. ಅಪೀಲುದಾರನಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 366, 342 ಮತ್ತು 506 ನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ, 3 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ರೂ.2500/-, ರೂ.500/- ಮತ್ತು ರೂ.2000/- ದಂಡವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳು, ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತದೆ.

2. ಬಿ.ವೈ. ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಎಂಬುವವರು ದಿನಾಂಕ 29.10.1996 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಅಪೀಲುದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪೀಠಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ-VI, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ದಿನಾಂಕ 26.02.2005 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಆತನನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.07.2010 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶದನ್ವಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಆದುದರಿಂದ, ಅಪೀಲುದಾರನು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4. ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 25.10.1996 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೋದರನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕಮಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪೀಲುದಾರನು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೂಗಿಗೆ ದ್ರವವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಗೊಳಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ್ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 10.06.1996 ರಂದು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹವನ್ನು 1996 ರ ನವೆಂಬರ್ 6/7 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿವಾಹದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24.10.1996 ರಂದು ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಮ್‌ನ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪೀಲುದಾರನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಆಕೆಯ ಸಮೀಪ ನಿಂತಿತು. ಆತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಎಳೆದು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಕೆಯ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಡಿದನು. ಕಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು. ಸದರಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಕಾರನ್ನು ಒಳಗೆಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ
ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಶೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೂರುದಾರನ ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿ
ಆಕೆಯು ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಳು. ಅಪೀಲದಾರನು ತನ್ನನ್ನು
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪೀಲದಾರನು ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷ್ಪಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಸೋದರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅಪಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಪೀಲದಾರನು ಬೆದರಿಕೆ
ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲದಾರನು ಆಕೆಯನ್ನು ಆತನ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲಾ
ಮತ್ತು ಭಾಮೈದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಗೋಡಕೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ
ತಾಯಿಯೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಶೋಲಾಪುರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪೀಲದಾರನೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಾಹದ

ನಂತರ ಆಕೆಯು ಸದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 3/4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲುದಾರನು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದನು. ರಾತ್ರಿಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆಯು ಅಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರನು ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು.

6. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ, 1993 ರಿಂದ ತನಗೆ ಅಪೀಲುದಾರನ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಪೀಲುದಾರನು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲುದಾರನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹದ ಒಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ

ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಪೀಲುದಾರನು ಎಂದಿಗೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರವೂ ಆತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಕೆಯು 1996 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

7. ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ದಿನಾಂಕ 24.10.1996 ರಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಅಪಹರಣದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯು ಸುಮಾರು 20/23 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಪೀಲುದಾರ ಆರೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು ನಂತರ ಶೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 4/5 ದಿನಗಳ ತಂಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಅಪೀಲುದಾರನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 3/4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೀಲುದಾರನು

ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

8. ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ 1993 ರಿಂದ ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶವು, ಆತನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲುದಾರನು ಆಕೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

9. ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರ ತಾಯಿಯು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ಅನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದುವೇ ಆಕೆಗೆ ಅಪೀಲುದಾರನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಸ್ವತಃ ಆಕೆಯು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಪೀಲುದಾರನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಒಡನಾಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪೀಲುದಾರನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವು, ಬಹುಶಃ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ವಿವಾಹದ ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪೀಲುದಾರನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

9. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25.10.1996 ರಂದು ಅಪಹರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಪೀಲುದಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ದಿನಾಂಕ 28.10.1996 ರಂದು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗೆ ತಲುಪದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು

ಭಾವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆಯ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

11. ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ಅಪೀಲುದಾರನೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರು ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಕೆ ಎಂದಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಳು ಅಥವಾ ಅಪೀಲುದಾರನ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಪೀಲುದಾರನು ಆಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಅಪೀಲುದಾರನು ಸ್ವತಃ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪೀಲುದಾರನು ಎಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

12. ಅಪೀಲುದಾರನ ತಾಯಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರ.ಸಾ.2 ರ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು, ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ನೊಂದಿಗೆ ಅಪೀಲುದಾರನ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ

ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪೀಲುದಾರನು ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅಪೀಲುದಾರನು ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರೊಂದಿಗೆ ಶೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಲಾಪುರದ ವಿವಾಹದ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರ ನಗುಮೋಗದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹಿರೇಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

13. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೀಲುದಾರನು ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು

ಹೊಂದಿದ್ದನು ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

14. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು ದೋಷಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15. ಪ್ರಾ.ಸಾ.2 ರವರ ಕುಟುಂಬವು ಆಕೆಯ ವಿವಾಹವನ್ನು 1996 ರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಆಕೆಯು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನ ಪರ ಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಪೀಲುದಾರನು ಸಹ ಬೇರೆಡೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 1996 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಾಕಿ ಎದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಆತನ ದುಃಖವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16. ಮೇಲಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 26.02.2005 ರಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 20.07.2010 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

_____ ನ್ಯಾ.

[ವಿ. ರಾಮಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ]

_____ ನ್ಯಾ.

[ಪಂಕಜ್ ಮಿತ್ತಲ್]

ನವದೆಹಲಿ;

ಮಾರ್ಚ್ 21, 2023.

ಕ್ಲೇಮು ನಿರಾಕರಣೆ

“ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆಕೆಯ/ಆತನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.”